

MBA **USP**
ESALQ

**REFORMA TRIBUTÁRIA E
SEUS IMPACTOS NO
AGRONEGÓCIO**

Professor Mauricio de Moura

 **Vinde**

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

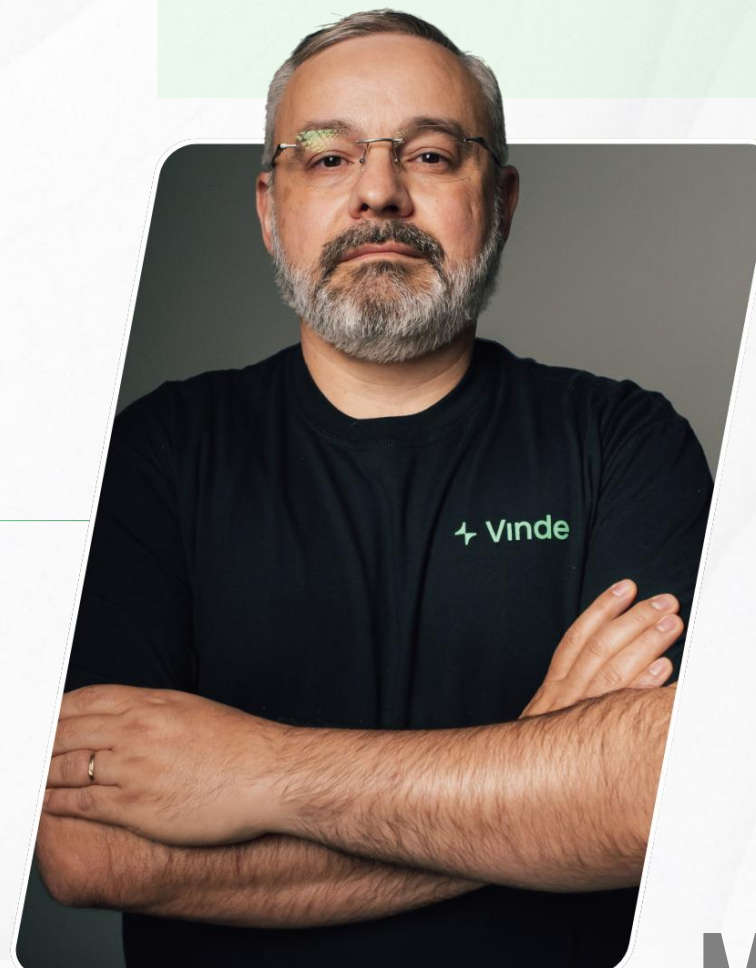
 **Vinde**

MBAUSP
ESALQ

REFORMA TRIBUTÁRIA NO AGRONEGÓCIO

Speaker:
Maurício de Moura

Profissional com ampla experiência nas áreas **tributária, fiscal e aduaneira**, com atuação estratégica em regimes especiais, estruturação de operações e análise de **cenários fiscais complexos**.



MBAUSP
ESALQ

CONTEXTO REFORMA TRIBUTÁRIA

A Reforma Tributária substitui 6 tributos – PIS, Cofins, IOF-Seguros, IPI*, ICMS e ISS – por um IVA Dual de padrão internacional, composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), subnacional (de estados e municípios).

Cria o Imposto Seletivo, de caráter regulatório, para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

HOJE

PIS

Cofins

IOF-Seguros

IPI*

ICMS

ISS

APÓS A REFORMA

IVA Dual

CBS

FEDERAL
(substitui PIS, Cofins, IOF-Seg., IPI)

IBS

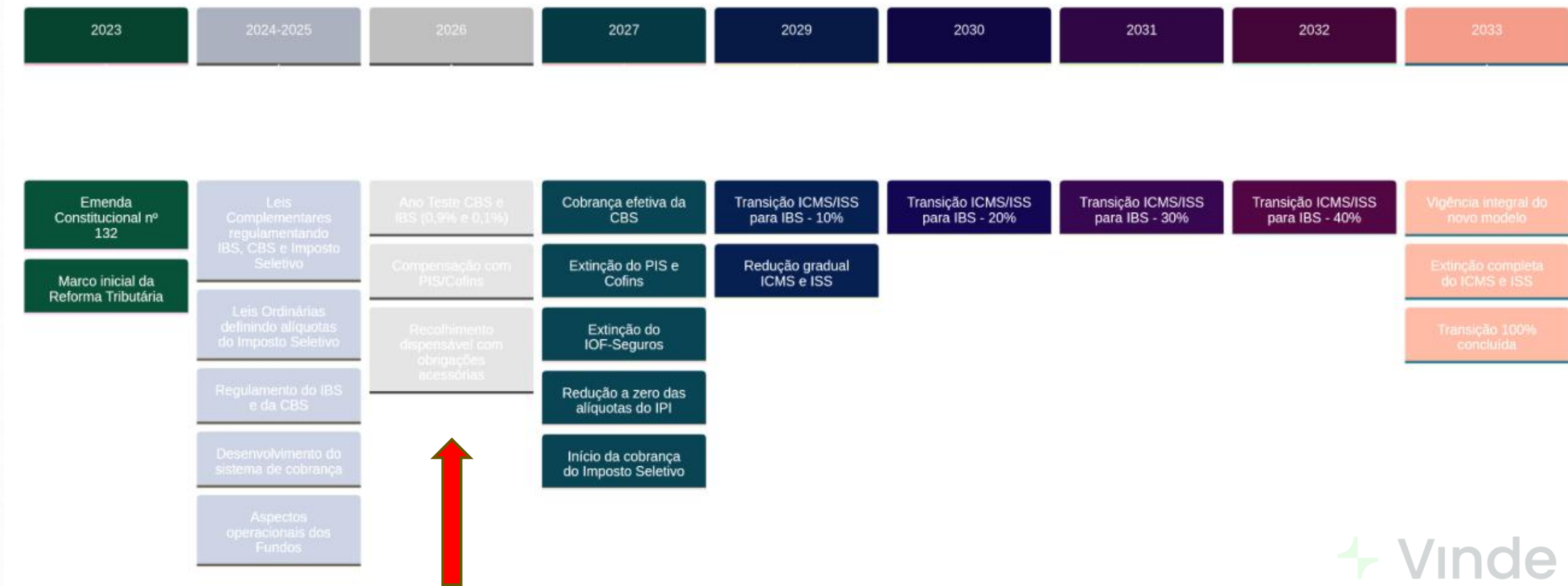
SUBNACIONAL
(substitui ICMS e ISS)

Imposto Seletivo

* O IPI será mantido para cerca de 5% dos produtos hoje alcançados

CONTEXTO REFORMA TRIBUTÁRIA

Cronograma



Vinde

LEI COMPLEMENTAR 214 O QUE IMPACTA NO AGRONEGÓCIO?

- Alíquota reduzida em 60% (Art. 138)
- Diferimento no recolhimento CBS/IBS (§ 2º do art. 138) com operações de insumos agropecuários

Exemplos:

- Insumos agropecuários
- Fertilizantes e corretivos de solo
- Defensivos agrícolas
- Sementes e mudas
- Rações e suplementos para produção animal
- Medicamentos e produtos veterinários
- Bioinsumos

LEI COMPLEMENTAR 214 O QUE IMPACTA NO AGRONEGÓCIO?

Riscos e Desafios

- **Acúmulo de créditos:** exportadores e produtores de commodities podem demorar a receber restituição de IBS/CBS.
- **Fim de incentivos estaduais (Convênios ICMS):** risco de perda de competitividade regional.
- **Complexidade inicial de adaptação** aos novos sistemas eletrônicos.
- **Prazo curto (180 dias)** para comprovar exportação sob suspensão tributária (art. 82).
- **Necessidade de capital de giro** até o ressarcimento de créditos.



PONTOS DE ATENÇÃO

Diferimento de insumos agropecuários mudança significativa do cenário atual

Cenário atual - Lei 10.925/04 fala o seguinte:

Art. 1º **Ficam reduzidas a 0 (zero)** as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:

- I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI **e suas matérias-primas;**
- II - Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI **e suas matérias-primas;**

(grifo nosso)



Novo cenário - Lei complementar 214/25 (RT):
Dos Insumos Agropecuários e Aquícolas

Art. 138. Ficam reduzidas em 60% (sessenta por cento) as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre o fornecimento dos **insumos agropecuários** e aquícolas relacionados no Anexo IX desta Lei Complementar, com a especificação das respectivas classificações da NCM/SH e da NBS.

§ 1º A redução de alíquotas prevista no **caput deste artigo somente se aplica aos produtos de que trata o Anexo IX** desta Complementar que, quando exigido, estejam registrados como insumos agropecuários ou aquícolas no órgão competente do Ministério da Agricultura e Pecuária.

§ 2º Fica diferido o recolhimento do IBS e da CBS incidentes nas seguintes operações **com insumos agropecuários e aquícolas** de que trata o caput:

(grifo nosso)

PONTOS DE ATENÇÃO

Diferimento de insumos agropecuários mudança significativa do cenário atual

Cenário atual:

- 1) Indústria química importa o princípio ativo **com alíquota zero de PIS/COFINS**
- 2) Industrializa o defensivo agrícola
- 3) Venda para produtor e/ou distribuidor **com alíquota zero de PIS/COFINS**

Nenhum efeito na cadeia produtiva, pelo fato da cadeia estar com alíquota “0” de PIS/COFINS



Novo cenário:

- 1) Indústria química importa o princípio ativo **com CBS/IBS pode ser de 100% da base de cálculo**
- 2) Industrializa o defensivo agrícola
- 3) Venda para produtor e/ou distribuidor **com Diferimento IBS/CBS**

Com efeito na cadeia produtiva, pelo fato da indústria química passar acumular IBS/CBS, haverá repasse do custo financeiro.

PONTOS DE ATENÇÃO

Diferimento de insumos agropecuários mudança significativa do cenário atual

Cenário atual exemplo prático

1) Indústria química importa o **princípio ativo** (NCM 2931.49.14: Glifosato e seu sal de monoisopropilamina) **com alíquota zero de PIS/COFINS**

2) **Industrializa produto acabado** (NCM 3808.93.24: Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen)

3) Venda para produtor e/ou distribuidor do Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen - NCM 3808.93.24
com alíquota zero de PIS/COFINS



Novo cenário:

1) Indústria química importa o **princípio ativo** (NCM 2931.49.14: Glifosato e seu sal de monoisopropilamina) **com CBS/IBS**

2) **Industrializa produto acabado** (NCM 3808.93.24: Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen)

3) Venda para produtor e/ou distribuidor do Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen - NCM 3808.93.24
com diferimento de IBS/CBS.

PONTOS DE ATENÇÃO

SPLIT PAYMENT

Cenário atual

- 1) Compra de insumos, material embalagem e intermediários
- 2) **No momento do recebimento dos produtos registra a nota fiscal e realiza o crédito dos impostos** (estoque líquido do impostos creditáveis) e impostos disponíveis para compensação no mês.
- 3) **Final do mês realiza a apuração dos impostos** (ex. PIS/COFINS) havendo débitos compensa com os créditos das compras do mês e paga líquido, havendo mais créditos que débitos gera saldo credor para período seguinte ou para compensação com tributos federais.



Novo cenário:

- 1) Compra de insumos, material embalagem e intermediários
- 2) No momento do recebimento dos produtos registra a nota fiscal e realiza o crédito dos impostos (estoque líquido do impostos creditáveis) , **mas os impostos ficarão disponíveis para compensação somente após o pagamento dos mesmos, ou seja, na compra.**
- 3) **Final do mês realiza a apuração dos impostos** (ex. CBS) havendo débitos compensa com os créditos das compras somente do que foi pago, **por exemplo se as compras do mês todas possuem prazo de pagamento de 45 dias, nenhum imposto poderá ser compensado no mês. Somente a partir do mês seguinte.**

RESUMO – POSSÍVEIS IMPACTOS

Diferimento IBS/CBS

Impacto no fluxo de caixa das indústrias químicas, possível repasse no preço do produto na venda para distribuidores e produtores

Ação recomendada: Mapear a exposição e estudar alternativas

Split Payment

Impacto no fluxo de caixa para todas empresas, possível repasse no preço do produto na venda para clientes (lembrando o impacto é para todas as empresas fornecedores e clientes)

Ação recomendada: Mapear a exposição e estudar alternativas



VOCÊ ESTARÁ PREPARADO PARA 2027? OU VAI SENTIR OS IMPACTOS ENQUANTO EXECUTA?



OBRIGADO!

Mauricio de Moura | <https://www.linkedin.com/in/mauriciodemoura/>

MBAUSP
ESALQ